

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 429,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA TRANSPORTES DIAZ TRANSDIAZ S.A. NIT. 890.101.408-4. CONTRA LA RESOLUCION 278-010 CALENDADA JULIO 06 DE 2.010.

El Director del Área Metropolitana de Barranquilla, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 105 de 1.993, la Ley 336 de 1.996, Decreto reglamentario 170 de febrero 5 de 2001 y las establecidas en los Acuerdos Metropolitanos 013 de 2001, 007 de 2002 y 004 de 2003 y de conformidad a lo normado en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo y,

CONSIDERANDO

Que el Área Metropolitana de Barranquilla, ha sido formalmente constituida, como Autoridad de Transporte Colectivo y Masivo para la jurisdicción de los Municipios de Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo y el Distrito de Barranquilla, cuyas Alcaldías a través de los ACUERDOS METROPOLITANOS No.013-01 de 2001; 007 de 2002 y 004 de 2003, definieron como hecho cierto, el Transporte Público en el Área Metropolitana.

Que de conformidad con lo previsto en el Artículo 24 de la Carta política, dispuso que todo colombiano tiene derecho a circular libremente en el Territorio Nacional, pero subordinado a las limitaciones y reglamentaciones emanadas de la Ley y de las Autoridades Administrativas Competentes.

Que son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

Que esta entidad con miras a la implantación del Sistema de Transporte Masivo TRANSMETRO expidió la Actuación administrativa Resolución 278-010 calendada 06 de Julio de 2.010, a través de la cual se ordena la Reestructuración oficiosa del servicio de la Ruta denominada RUTA CENTRO – LOS OLIVOS servida por la Empresa TRANSPORTES DIAZ TRANSDIAZ S.A.

Que la actuación antes referenciadas le fue debidamente notificada al representante legal de la Empresa, quien dentro del término de Ley hizo uso del Recurso de Reposición mediante radicado No. 2796 de fecha Julio 14 de 2010 fundamentado en las siguientes consideraciones: "..... JOSE EMIRO PICON INSIGNARES, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.198.476 expedida en Barranquilla, en mi condición de Gerente y Representante Legal de la Empresa TRANSDIAZ S.A. con NIT 890.101.408-4, encontrándome dentro de los términos legales para hacerla, presento y sustento Recurso de Reposición al contenido de la Resolución No. No. 278-10 De fecha 06 de Julio de 2010" POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE LA RUTA No. CENTRO - OLIVOS - emanada por el AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, por considerarla inexacta de acuerdo a lo siguientes.

HECHOS

El servicio que señala el Área Metropolitana de Barranquilla en la resolución en referencia es

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 429,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA TRANSPORTES DIAZ TRANSDIAZ S.A. NIT. 890.101.408-4. CONTRA LA RESOLUCION 278-010 CALENDADA JULIO 06 DE 2.010.

el siguiente:

Saliendo de la terminal ubicada en la Calle 3 No. 43-22 por la Calle 3 por esta hasta la Carrera 45 por esta hasta la Calle 30 por esta hasta la Carrera 38 por esta hasta la Vía Circunvalar por esta hasta la Carrera 13 por esta hasta la calle 108 por esta hasta la transversal 21 por esta hasta la Carrera 21 por esta hasta la calle 84, por esta hasta la Carrera 14 por esta hasta la Calle 84, por esta hasta la Carrera 13E, por esta hasta la Diagonal 75, por esta hasta la Cal 13 75, por esta hasta la Calle 74C, por esta hasta la Carrera 25B, por esta hasta la Carrera 26, por esta hasta la Calle 78, por esta hasta la Calle 83, por esta hasta la Carrera 27, por esta hasta la Vía Circunvalar, por esta hasta la Carrera 38, por esta hasta la Calle 8, por esta hasta la Carrera 44, por esta hasta la Calle 6, por esta hasta la Carrera 43, por esta hasta 1ª-11-4761L, jeo1120 esta hasta la terminal y fin del recorrido.

Con base en el recorrido anterior, se realiza el siguiente

ANÁLISIS

Desde La terminal ubicada en la calle 3 con carrera 43, no se puede acceder en forma directa hasta la Carrera 45, pues la zona vehicular y todo su entorno, está totalmente destruido siendo tan solo monte donde la maleza, huecos y escombros además de hacer imposible el tránsito normal, permite la acción delincuencia lo cual pone en peligro la seguridad de quien se atreva a utilizar dicha zona que entre otras cosas permanece totalmente desolada se propone la salida así (Nevada calle 3 carrera 43-22), salida por la carrera 43 por esta hasta la calle 6 por esta hasta la carrera 46 por esta hasta la calle 30.

Teniendo en cuenta el análisis anterior, se genera la siguiente

PETICION

Que se tengan en cuenta las modificaciones del recorrido de la ruta en referencia que a continuación se describen a fin de cumplir con parámetros operacionales aceptables y generar seguridad en la operación para los usuarios y a la empresa. Así mismo, se pretende cubrir unas necesidades de movilización de usuarios que por más de 50 años venimos transportando y que sabemos que no utilizarán el sistema de transporte masivo debido a que en la actualidad se satisfacen sus necesidades de transporte.

El recorrido objeto de la petición es el siguiente:

(Nevada calle 3 carrera 43-22), salida por la carrera 43 por esta hasta la calle 6 por esta hasta la carrera 46 por esta hasta la calle 30 por esta hasta la Carrera 38, por esta hasta la Calle 81, por esta hasta la Calle 84B, por esta hasta la Carrera 38, por esta hasta la Vía Circunvalar por esta hasta la Carrera 13 por esta hasta la calle 108 por esta hasta la transversal 21 por esta hasta la Carrera 21 por esta hasta la calle 84, por esta hasta la Carrera 14 por esta hasta la Calle 84, por esta hasta la Carrera 13E, por esta hasta la Diagonal 75, por esta hasta la Calle 75, por esta hasta la Calle 74C, por esta hasta la Carrera 25B, por esta hasta la Carrera 26, por esta hasta la Calle 78, por esta hasta la Calle

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 429,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA TRANSPORTES DIAZ TRANSDIAZ S.A. NIT. 890.101.408-4. CONTRA LA RESOLUCION 278-010 CALENDADA JULIO 06 DE 2.010.

83, por esta hasta la Carrera 27, por esta hasta la Vía Circunvalar, por esta hasta la Carrera 38, por esta hasta la Calle 8, por esta hasta la Carrera 44, por esta hasta la Calle 6, por esta hasta la Carrera 43, por esta hasta la Calle 6, por esta hasta la terminal y fin del recorrido.

Que de acuerdo a las consideraciones que sustentan el recurso solicita revocar en todas y cada una de sus partes la Resolución número 278-10 calendada 06 de Julio de 2.010, a través de la cual se ordena la Reestructuración oficiosa del servicio de la Ruta denominada CENTRO – LOS OLIVOS servida por Empresa TRANSPORTES DIAZ – TRANSDIAZ S.A.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO PARA DECIDIR

Se proceder a desatar el recurso interpuesto, teniendo en cuenta que el mismo reúne los requisitos de ley, previa las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES

1. Que el Área Metropolitana de Barranquilla y Transmetro suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios No. 038, cuyo objeto era adelantar por parte de la Universidad del Norte a Transmetro el estudio de Investigación aplicada en gestión y modelación del sistema del transporte y medio ambiente urbano para el diseño de rutas que permitan integrar el transporte colectivo con el transporte masivo, para mejorar las condiciones de operación del sistema colectivo del Distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana, de acuerdo con la propuesta presentada por la Universidad del Norte, la cual fue evaluada y aceptada por las dos entidades convergentes en el contrato.
2. Que el resultado del estudio antes referenciado fue puesto en conocimiento de la Empresa TRANSPORTES DIAZ – TRANSDIAZ S.A. mediante oficio AMB-STT. 0141-10 de fecha Febrero 24 de 2010, comunicándosele que disponía de diez días hábiles para presentar sus propuestas u objeciones.
3. Que al analizar los fundamentos del Recurso se ordenó a nuestro Departamento Técnico verificar las objeciones planteadas.
4. Que una vez analizados los requisitos de procedibilidad contemplados en el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo y verificando que el recurso de reposición interpuesto por el representante legal de la Empresa TRANSPORTES DIAZ – TRANSDIAZ S.A. cumple con los parametros previstos en la citada norma para la procedencia del mismo, se desatará analizando los motivos de la impugnación.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 429,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA TRANSPORTES DIAZ TRANSDIAZ S.A. NIT. 890.101.408-4. CONTRA LA RESOLUCION 278-010 CALEDADA JULIO 06 DE 2.010.

CONSIDERACIONES DE ORDEN LEGAL Y TECNICO PARA DECIDIR

Que de acuerdo al informe final entregado por la Universidad del Norte en su síntesis metodológica para su realización del proyecto de investigación se siguieron las siguientes actividades.

- Recopilación de información secundaria existente.
- Incorporación de información al sistema de información geográfico.
- Diseño y aplicación de encuestas para el estudio de movilidad.
- Codificación de la red de transporte público.
- Estudio de demanda de transporte informal.
- Procesamiento de información, expansión de datos y elaboración de matrices origen – destino.
- Modelación de propuesta para la reestructuración del transporte colectivo, los servicios intermunicipales y su integración con el transporte masivo.

Que a través del Informe Técnico No. 038 de 2010 realizado por el Departamento Técnico de la Subdirección Técnica de Transporte se da respuesta a cada una de las inquietudes del recurso bajo las siguientes consideraciones:

....." Mediante radicados AMB No. 2792, 2793, 2794, 275 y 2796 de 14 de Julio de 2010 el representante legal de la empresa TRANSDIAZ interpuso recurso de reposición a las resoluciones 274.10, 275.10, 276.10, 277.10 y 278.10. Las cuales tiene las características de operación para el escenario de reestructuración de las rutas A10, A11, A12, A17 Y B16. A continuación se da respuesta a cada una de las inquietudes de carácter técnico de dicho recurso.

• RUTA B16

1. La empresa solicita modificación del recorrido en lo que corresponde a la salida de la terminal de Barranquillita, en el sentido de continuar con la cobertura con la cual contaban desde la Terminal de despacho que ocupaban en la Calle 6 con Carrera 49.

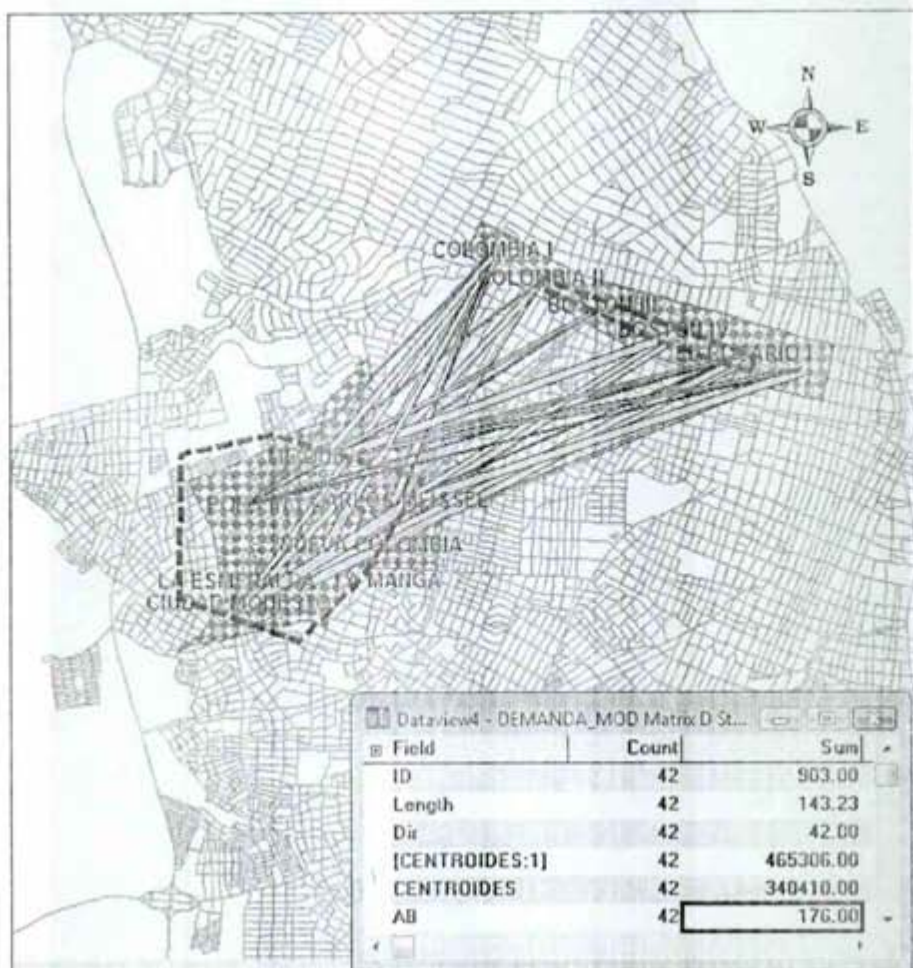
Respuesta: Teniendo en cuenta que el cambio de recorrido solicitado por la empresa no representa un cambio significativo en las características operacionales de la ruta y que se atendería a los usuarios que se encuentran ubicados en el área de influencia de la nevada anterior de la ruta, se considera técnicamente viable este cambio de recorrido.

Adicionalmente, al verificar la oferta de transporte público colectivo del escenario reestructurado, de los Barrios Por Fin, Nueva Colombia, Las Manga, entre otros, se encuentra que no existe ruta de precarga al sistema de transporte masivo Transmetro ni rutas de transporte público colectivo que garanticen la movilización de los habitantes del sector hacia la carrera 44.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 429,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA TRANSPORTES DIAZ TRANSDIAZ S.A. NIT. 890.101.408-4. CONTRA LA RESOLUCION 278-010 CALEDADA JULIO 06 DE 2.010.

Luego se verificó la matriz de viajes de la hora de máxima demanda del periodo de la mañana, encontrándose un total de 176 viajes, que para el escenario de reestructuración quedarían insatisfechos.



Por lo anterior, se considera viable modificar el recorrido de la ruta B16 y el recorrido quedará autorizado de la siguiente manera:

RUTA B16 - RECORRIDO DE LA RUTA: BARRANQUILLITA – CALLE 84 – NUEVA COLOMBIA - CIRCULAR

TERMINAL (CALLE 3 No. 43 - 22) – CALLE 3 –CARRERA 43 – CALLE 6 – CARRERA 46 – CALLE 30 – CARRERA 38 – VÍA CIRCUNVALAR – CARRERA 13 – CALLE 108 – TRANSVERSAL 21 – CARRERA 21 – CALLE 84 – CARRERA 14 – CALLE 84 – CARRERA 13E – DIAGONAL 75 – CALLE 75 – CALLE 74C – CARRERA 25B – CARRERA 26 – CALLE 78 – CALLE 83 – CARRERA 27 – VÍA CIRCUNVALAR – CARRERA 38 –CALLE 74 – CARRERA 44 – CALLE 6 - CARRERA 45 – CALLE 6 – CARRERA 43 – CALLE 3 - TERMINAL

El diseño operacional de flota se mantiene igual al informado en las resoluciones 274.10, 275.10, 276.10, 277.10 y 278.10.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 429,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA TRANSPORTES DIAZ TRANSDIAZ S.A. NIT. 890.101.408-4. CONTRA LA RESOLUCION 278-010 CALENDADA JULIO 06 DE 2.010.

Que teniendo en cuenta todo lo anterior, y entrando a revisar los argumentos de la Empresa de conformidad al informe técnico antes relacionado se toma la decisión de revisar la reestructuración de la ruta.

Lo anterior en el entendido que es un deber nuestro por mandato constitucional velar por la seguridad de los administrados y anteponer el interés general al particular, procurando ante todo garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios de la infraestructura de transporte, además de estar revestida de toda legalidad otorgada por el Decreto 170 de 2001 que permite la reestructuración oficiosa en su artículo 34 cuando preceptúa: *"La Autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda"*.

Que como Autoridad de Transporte en el Distrito y su Área Metropolitana estamos comprometidos a garantizar la seguridad, accesibilidad y oportunidad del servicio público de transporte de pasajeros como un indicativo de la calidad de vida de las personas.

Que como Autoridad en materia de transporte debemos aplicar los controles necesarios establecidos por parte del Estado para regular adecuadamente la prestación del servicio público colectivo de transporte de pasajeros.

Que en razón de lo preceptuado en el artículo 2º de la Constitución Política de 1.991 son fines esenciales del Estado, entre otros servir la comunidad, promover la prosperidad en general y garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecta a más de asegurar la conveniencia pacífica y la vigencia de un orden justo, esto en concordancia con la responsabilidad de las autoridades de la república, en cuanto a asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que no hay que perder de vista el artículo 3º de la ley 336 de 1996, en la regulación del transporte público donde las autoridades competentes debemos exigir y verificar las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas, que garanticen a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándole prioridad a la utilización de medios de transporte masivo, por ello el artículo 5º de esta misma ley le da el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implica la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el Reglamento para cada Modo.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 429,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA TRANSPORTES DIAZ TRANSDIAZ S.A. NIT. 890.101.408-4. CONTRA LA RESOLUCION 278-010 CALENDADA JULIO 06 DE 2.010.

Así mismo el artículo 8º de la Ley 336 de 1996 indica, *"las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción.*

Que los recorridos y demás características técnicas adoptadas por la entidad para reestructurar la ruta BARRANQUILLITA – CALLE 84 – NUEVA COLOMBIA - CIRCULAR fueron evaluados a fondo por la parte Técnica adscrita a la Subdirección de Transporte del Área Metropolitana, por la cual se considera necesario revocar parcialmente la actuación administrativa 278 de 2010, tal como se dirá en la parte resolutive de este proveído.

En mérito de lo expuesto, este despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Confírmese **PARCIALMENTE** la Resolución 278.10 del 06 de julio de 2.010.

ARTÍCULO SEGUNDO. Modifíquese la Reestructuración Oficiosa del recorrido de la Ruta BARRANQUILLITA – CALLE 84 – NUEVA COLOMBIA - CIRCULAR servida por la Empresa TRANSPORTES DIAZ TRANSDIAZ S.A., de la siguiente manera:

- a) A partir de la fecha en que inicie operación de TRANSMETRO, el servicio se prestará en las condiciones en que se señalan a continuación:

Ruta Código	B16
Denominación (Origen – Destino)	BARRANQUILLITA – CALLE 84 – NUEVA COLOMBIA – CIRCULAR
Recorrido	
Saliendo de la TERMINAL ubicada en la (CALLE 3 No. 43 - 22) – por esta hasta la CALLE 3 – por esta hasta la CARRERA 43 – por esta hasta la CALLE 6 – por esta hasta la CARRERA 46 – por esta hasta la CALLE 30 – por esta hasta la CARRERA 38 – por esta hasta la VÍA CIRCUNVALAR – por esta hasta la CARRERA 13 – por esta hasta la CALLE 108 – por esta hasta la TRANSVERSAL 21 – por esta hasta la CARRERA 21 – por esta hasta la CALLE 84 – por esta hasta la CARRERA 14 – por esta hasta la CALLE 84 – por esta hasta la CARRERA 13E – por esta hasta la DIAGONAL 75 – por esta hasta la CALLE 75 – por esta hasta la CALLE 74C – por esta hasta la CARRERA 25B – por esta hasta la CARRERA 26 – por esta hasta la CALLE 78 – por esta hasta la CALLE 83 – por esta hasta la CARRERA 27 – por esta hasta la VÍA CIRCUNVALAR – por esta hasta la CARRERA 38 – por esta hasta la CALLE 74 – por esta hasta la CARRERA 44 – por esta hasta la	

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 429,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA TRANSPORTES DIAZ TRANSDIAZ S.A. NIT. 890.101.408-4. CONTRA LA RESOLUCION 278-010 CALENDADA JULIO 06 DE 2.010.

CALLE 6 – por esta hasta la CARRERA 45 – por esta hasta la CALLE 6 – por esta hasta la CARRERA 43 – por esta hasta la CALLE 3 - por esta hasta la TERMINAL ubicada en la (CALLE 3 No. 43 - 22), fin del recorrido.

ARTICULO TERCERO. La presente resolución modifica parcialmente la Resolución 278 de 2010, por medio de la cual se reestructura el permiso de la ruta BARRANQUILLITA – CALLE 84 – NUEVA COLOMBIA – CIRCULAR servida por la Empresa TRANSPORTES DIAZ TRANSDIAZ S.A

ARTICULO CUARTO. Notificar el contenido del presente acto administrativo, al representante legal de Empresa TRANSPORTES DIAZ TRANSDIAZ S.A de conformidad con los artículos 44 y 45 del C.C.A.

ARTICULO QUINTO: Informar al representante legal de la Empresa TRANSPORTES DIAZ TRANSDIAZ S.A que contra el acto administrativo no procede ningún recurso de vía gubernativa según el artículo 50 del C.C.A.

ARTICULO SEXTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria, sin embargo entrará a operar con las condiciones descritas en el literal a) del artículo segundo hasta tanto se inicie la operación Transmetro, situación que será comunicada a la empresa por el Área Metropolitana de Barranquilla.

Dada en Barranquilla a los **06 SET. 2010**

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE


RICARDO FELIPE RESTREPO ROCA
DIRECTOR

Proyectó:
PAOLA MARTINEZ SANCHEZ – Subdirectora Técnica de Transporte

Revisó y Aprobó:
FRANCO FIORENTINO POSTERARO – Secretario General



Barranquilla a los 14 días del mes de septiembre del 2010, notifico personalmente al Señor JOSE EMIRO PICON INSIGNARES, identificado con la cédula de ciudadanía No.72.198.476, expedida en Barranquilla, en calidad de Representante legal de la Empresa TRANSPORTES DIAZ TRANSDIAZ S.A., Quien enterada del contenido de la Resolución No. 429-10 "Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la empresa Transportes Díaz Transdiaz S.a. contra la Resolución 278-010 calendada julio 6 de 2010. Firma. Se le hace saber al notificado que contra la presente acto administrativo no procede recurso de vía gubernativa según el Artículo 50 del CCA. Firma.

QUIEN NOTIFICA

EL NOTIFICADO

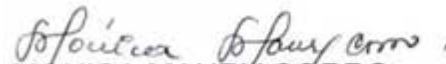

MONICA MAURY CORRO
Secretaria Subdirección Transporte


JOSE EMIRO PICON INSIGNARES
C.C. No. 72.198.476, Barranquilla

CONSTANCIA DE EJECUTORIA

(RESOLUCION No 429-10)

Barranquilla, a los catorce (14) días del mes de septiembre de 2010, en la fecha, siendo las (6:00 pm), quedó ejecutoriada la Resolución No 429 -10. Proferida por el Área Metropolitana de Barranquilla de conformidad con lo previsto en el Artículo 331 del Código de Procedimiento Civil. En constancia se firma.


MONICA MAURY CORRO
Secretaria Ejecutiva
Subdirección Técnica de Transporte